

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

198/25/פ

הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון – ביטול מועצת הצמחים), התשפ"ג–2022

1. ביטול חוק מועצת הצמחים
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג–1973¹ – בטל.

2. תיקון חוק העבירות המינהליות
בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1986² –

(1) בסעיף 26, פסקה (4) – תימחק;

(2) בתוספת הראשונה, בטור א', המילים "חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)", התשל"ג–1973 – יימחקו.

3. תיקון חוק הרשות לפיקוח חקלאי
בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח–1988³ –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "מועצה חקלאית", פסקה (4) – תימחק;

(2) בסעיף 7, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) לרשות תהיה מועצה של שישה חברים שימנה השר, והם: נציג אחד של מועצה חקלאית כאמור בפסקה (3) להגדרה "מועצה חקלאית", שני נציגים של השר מבין עובדי משרדו, וכן נציג השר לביטחון הפנים, נציג שר הכלכלה והתעשייה ונציג היועץ המשפטי לממשלה, שיתמנו שלושתם מבין עובדי המדינה."

4. תיקון חוק לפיקוח על ייצור הצמח
בחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א–2011⁴, בסעיף 3(ד), במקום המילים "בהתייעצות עם מועצת הצמחים כמשמעותה בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)", התשל"ג–1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת" יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 310.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 106.

⁴ ס"ח התשע"א, עמ' 1075.

תיקון חוק לפיקוח 5. בחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצרי, התשי"ד-1954,⁵ בסעיף 5 – על יצוא הצמח ומוצרי

(1) בסעיף קטן (א), המילים "ושלושה חברים שתמנה מועצת הצמחים שהוקמה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973" – יימחקו;
(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון חוק המועצות. בחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973,⁶ בסעיף למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) – 38

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ממשקל פרי-הדר שמועצת הצמחים לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (בסעיף זה – מועצת הצמחים) שיווקה, לפי נתונה", יבוא "ממשקל פרי ההדר ששיווק";
(2) סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) בסעיף קטן (ג), ההגדרה "מועצת הצמחים" – תימחק.

תיקון חוק שירות 7. בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969,⁷ בתוספת הציבור (הגבלות לאחר פרישה) המילים "מועצת הצמחים" – יימחקו.

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לבטל את מועצת הצמחים.

תפקידי מועצת הצמחים, בהתאם לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – החוק), הם בין היתר לפתח, לעודד ולבסס את ענפי הגידולים החקלאיים השונים, באמצעות תמיכה בארגוני המגדלים, להבטיח מחיר הוגן למגדלים, לנקוט אמצעים להקטנת הוצאות הייצור והשיווק, להבטיח הספקה סדירה של צמחים במחירים נאותים לצרכן, לעודד וליזום מחקרים ולהסדיר את הייצור והשיווק בארץ ובחוץ לארץ. המועצה אף הוסמכה לעשות כל פעולה לביצוע תפקידיה.

בסעיף 69 לחוק הוסמכו שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להפסיק את פעילות המועצה ולפזרה, בין היתר אם אין עוד צורך בהגשמת המטרות שלשמן הוקמה. נראה שבמציאות היום המועצה איננה מגשימה את המטרות הללו, אין בהן עוד צורך, ואף

⁵ ס"ח התשי"ד, עמ' 137.

⁶ ס"ח התשל"ג, עמ' 292.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

החקלאים עצמם אינם חפצים בקיומה.

קיומה של מועצת הצמחים כופה על החקלאים התארגנות לאו דווקא לפי רצונם. בכך נפגעת זכותם להתאגד באופן חופשי ולבחור לעצמם ייצוג, הן לשם תקשורת עם הרשויות והן לצרכים עסקיים ומקצועיים.

הפעילויות הנעשות עבור החקלאים על ידי המועצה או בשיתופה, הכוללות הדרכה, מחקר ופיתוח והדברה, יכולות להיעשות על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן ישיר, כפי שממילא נעשה באופן חלקי. יש לציין כי חלק גדול מהתוצרים של הפעילויות הללו הם טובין ציבוריים, שאין הצדקה להטיל על החקלאי את עלותם באמצעות ההיטלים שהמועצה גובה מכוח החוק.

גם המגמה העולמית בשנים האחרונות היא מעבר ממועצות ייצור סטטוטוריות לגופים וולונטריים. נוכח כל זאת, מוצע לבטל את החוק שמכוחו פועלת מועצת הצמחים ובכך לבטל את מועצת הצמחים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אברהם נגוסה (פ/5811/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל וקבוצת חברי הכנסת (פ/2190/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/437/22), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/1135/24) ועל ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/2606/24).

הצעת החוק זהה לפ/2606/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)